P U T U S A N

Nomor 1836/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	**Sandy Syaputra**
Tempat Lahir	Titi Papan
Umur / Tgl. Lahir	29 Tahun / 23 Agustus 1993
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Platina I Lingkungan IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa Sandy Syaputra ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hisca Romauli Situmorang, SH., Sanny Kurniauli Nainggolan, SH, dan Sumus Tika Juni Arianti, SH para Advokat/ Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisula Sumatera Utara, beralamat di Payasari Permai, Komplek PLN, Kelurahan Payageli, kecamatan Sugngal, kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 september 2023,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1836/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1836/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Syaputra, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandy Syaputra dengan pidana penjara selama:

5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN PENJARA dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN PENJARA.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah. Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Sandy Syaputra pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Platina I Gang Sukur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib, Mangatur E. Sialagan SH, Ricky Swanda SH dan Ellys Riki Jaya (Ketiganya Anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Platina I Gang Sukur Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Mangatur E. Sialagan SH, Ricky Swanda SH dan Ellys Riki Jaya melakukan penyelidikan di Jalan Platina I Gang Sukur Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian sekira pukul 16.00 wib Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sandy Syaputra lalu saat Terdakwa Sandy Syaputra akan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Ellys Riki Jaya kemudian Mangatur E. Sialagan SH, Ricky Swanda SH dan Ellys Riki Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sandy Syaputra dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di tangan kanan Terdakwa Sandy Syaputra selanjutnya Mangatur E. Sialagan SH, Ricky Swanda SH dan Ellys Riki Jaya menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari di dalam dompet kecil berwarna merah di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa Sandy Syaputra yang semuanya diakui milik Terdakwa Sandy Syaputra yang diperoleh dari Angah (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Cinta Rakyat Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seharga Rp.450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kembali. Bahwa Terdakwa Sandy Syaputra melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Karena Terdakwa Sandy Syaputra tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga Terdakwa Sandy Syaputra beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Sandy Syaputra berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 443/01.37.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4615/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Sandy Syaputra berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram milik Terdakwa atas nama Sandy Syaputra bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sandy Syaputra pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Platina I Gang Sukur Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib, Mangatur E. Sialagan SH, Ricky Swanda SH dan Ellys Riki Jaya (Ketiganya Anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Platina I Gang Sukur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Mangatur E. Sialagan SH, Ricky Swanda SH dan Ellys Riki Jaya melakukan penyelidikan di Jalan Platina I Gang Sukur Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian sekira pukul 16.00 wib Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sandy Syaputra lalu saat Terdakwa Sandy Syaputra akan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Ellys Riki Jaya kemudian Mangatur E. Sialagan SH, Ricky Swanda SH dan Ellys Riki Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sandy Syaputra dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di tangan kanan Terdakwa Sandy Syaputra selanjutnya Mangatur E. Sialagan SH, Ricky Swanda SH dan Ellys Riki Jaya menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari di dalam dompet kecil berwarna merah di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa Sandy Syaputra yang semuanya diakui milik Terdakwa Sandy Syaputra yang diperoleh dari Angah (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Cinta Rakyat Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seharga Rp.450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kembali. Bahwa Terdakwa Sandy Syaputra melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Karena Terdakwa Sandy Syaputra tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga Terdakwa Sandy Syaputra beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Sandy Syaputra berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 443/01.37.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4615/NNF/2023 tanggal 07

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Sandy Syaputra berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram milik Terdakwa atas nama Sandy Syaputra bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Platina I Gang Sukur Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Terdakwa Sandy Syaputra;
   - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
   - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram di temukan di tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet kecil berwarna merah di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa Sandy Syaputra akan menjualkan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan datang ke Jalan Platina I Gg. Sukur Link IX Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai laporan masyarakat yang terpercaya tentang adanya peredaran narkotika dengan sebutan sabu, lalu Rekan Saksi Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Terdakwa dan saat itu Saksi melakukan pengamatan dari kejauhan. Selanjutnya Saksi Ellys Riki Jaya berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada Saksi Ellys Riki Jaya, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, lalu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam dompet kecil berwarna merah yang dompet di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa lalu Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari panggilan Angah, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada penyidik pembantu di Ruang Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- BahwabTerdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ellys Riki Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Platina I Gang Sukur Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Terdakwa Sandy Syaputra;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram di temukan di tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet kecil berwarna merah di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa Sandy Syaputra akan menjualkan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan datang ke Jalan Platina I Gg. Sukur Link IX Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai laporan masyarakat yang terpercaya tentang adanya peredaran narkotika dengan sebutan sabu, lalu Rekan Saksi menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Terdakwa dan saat itu Saksi melakukan pengamatan dari kejauhan. Selanjutnya Saksi berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada Saksi, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, lalu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam dompet kecil berwarna merah yang dompet di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa lalu Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari panggilan Angah, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada penyidik pembantu di Ruang Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam perkara narkotika pada tahun 2016 di Vonis 2 Tahun Penjara di Rutan Labuhan Deli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Platina I Gang Sukur Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram di temukan di tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet kecil berwarna merah di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa dan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari panggilan Angah di Jalan Cinta Rakyat Desa Seantis Kec.Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) minggu menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hasil keuntungan menjual sabu sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Platina I Gg. Sukur Link IX Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, datang Pembeli Narkotika dan akan membeli sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada Pembeli, tiba-tiba Pembeli tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, lalu ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam dompet kecil berwarna merah yang dompet di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari panggilan Angah, kemudian Terdakwa dan barang bukti kepada penyidik pembantu di Ruang Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Platina I Gang Sukur Link IX Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram di temukan di tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet kecil berwarna merah di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa dan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk di jual kembali;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari panggilan Angah di Jalan Cinta Rakyat Desa Seantis Kec.Percut Sei Tuan, dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) minggu menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Platina I Gg. Sukur Link IX Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, datang Pembeli Narkotika dan akan membeli sabu kepada Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada Pembeli, tiba-tiba Pembeli tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, lalu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam dompet kecil berwarna merah yang dompet di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari panggilan Angah, kemudian Terdakwa dan barang bukti kepada penyidik pembantu di Ruang Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan yang mengaku bernama Sandy Syaputra, yang didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Platina I Gg. Sukur Link IX Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, datang Pembeli Narkotika dan akan membeli sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu kepada Pembeli, tiba-tiba Pembeli tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, lalu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam dompet kecil berwarna merah yang dompet di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari panggilan Angah, kemudian Terdakwa dan barang bukti kepada penyidik pembantu di Ruang Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram di temukan di tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik kosong dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet kecil berwarna merah di genggam di tangan kanan kiri Terdakwa dan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk di jual kembali. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari panggilan Angah di Jalan Cinta Rakyat Desa Seantis Kec.Percut Sei Tuan, dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) minggu menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 443/01.37.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4615/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram milik Terdakwa atas nama Sandy Syaputra bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap Terdakwa tidak akan dilakukan pengurangan masa pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap bar ang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandy Syaputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I“ sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah. Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Khamozaro Waruru, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Joni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)